

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan dotčeného regionu jižního Plzeňska se obracím na Ministerstvo pro místní rozvoj s připomínkami k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části týkající se akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Z níže uvedených důvodů s navrženým řešením nesouhlasím.

Odůvodnění námitek:

1. Tlak horizontové dominance na obytné prostředí

Vznesené námítky se týkají skutečnosti, že navržené umístění VTE na horizontech bude trvale dominovat nad obytnou krajinou jižního Plzeňska. Vizualní dominance staveb vyšších než 200 m v horizontové poloze je trvalá, denní i noční (kvůli leteckému osvětlení). Obyvatelé okolních obcí budou mít turbíny v zorném poli každodenně, což představuje dlouhodobou psychickou zátěž a snižuje obytnou kvalitu prostředí.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

2. Nevratné narušení charakteru kulturní krajiny

S vymezením akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v navržené podobě nesouhlasím, neboť dojde k nevratnému narušení charakteru kulturní krajiny jižního Plzeňska. Jižní Plzeňsko si dosud zachovalo otevřené horizonty, drobnou mozaiku polní krajiny a kulturní krajinné dominanty (kostely, kapličky, návsi). Soubor větrných elektráren o výšce do 250 metrů by se stal dominantou na úkor stávající kulturní dominanty obcí. Jde o trvalý zásah na desetiletí, který nelze technicky kompenzovat.

Právní podklad: § 12 a § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny.

3. Zjednodušený režim ohrožuje práva obyvatel

Námítkou je, že akcelerační režim podle RED III není možné aplikovat na lokalitu, kde existují prokázané konflikty s obyvatelstvem, krajinou a biotopem. Účelem RED III je urychlit výstavbu OZE v lokalitách, kde jsou střety minimální. V případě AOV 51, 62 a 63 však dokumentace dokládá existenci závažných střetů. Aplikací akceleračního režimu by došlo k oslabení posuzování těchto střetů a porušení principu prevence.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); čl. 191 SFEU; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

4. Industrializace v rozporu s udržitelným rozvojem

Návrh akceleračních oblastí je v rozporu s principem udržitelného rozvoje, na kterém má územní plánování stát. Udržitelný rozvoj předpokládá rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními hledisky. Plošná industrializace venkova jižního Plzeňska jednoznačně narušuje sociální a environmentální pilíř, aniž by ekonomický přínos byl pro místní komunity dostatečně doložen.

Právní podklad: § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.; princip udržitelného rozvoje území.

5. Závěry o malém vlivu nejsou věrohodné

Nesouhlasím se závěry o malém vlivu VTE na biotopy a chráněné druhy, neboť stojí na nedostatečně robustní datové základně. Pokud jsou biologické průzkumy krátké a metodicky problematické, je obtížné na nich postavit závěr o akceptovatelnosti vlivů. V dokumentaci přitom právě tyto průzkumy slouží jako klíčový podklad pro zařazení lokality do akceleračního režimu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti.

6. Posouzení dopadů na zdraví je odloženo do budoucna

Nesouhlasím s tím, že rozhodující posouzení dopadů na zdraví obyvatel je odloženo až do budoucích povolenacích řízení. Akcelerační režim má být vyhrazen pro lokality, u kterých jsou dopady na zdraví již nyní vyhodnoceny a uznány jako přijatelné. V případě AOV 51, 62 a 63 jsou ale zdravotně významné dopady (hluk, flicker, noční osvětlení) odloženy. Tím se ztrácí možnost rozhodnout o vhodnosti lokality na podkladě dostatečných dat.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny.

7. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku barotraumatu. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýřů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

8. Návrh omezí roli obecních územních plánů

Nesouhlasím s tím, že akcelerační režim de facto omezí možnost obcí prosazovat své vize prostřednictvím obecních územních plánů. Pokud bude lokalita zařazena mezi akcelerační oblasti, omezí se prostor obecních územních plánů koridorovat či regulovat výstavbu VTE. Tím dochází k vyprázdňení role obcí jako hlavních nositelů územního rozvoje.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 8 Ústavy ČR.

9. Reaktivní přístup je v rozporu s preventivním principem

Nesouhlasím s reaktivním přístupem k ochraně přírody, ve kterém je výběr lokality navržen, aniž by byla vyloučena konfliktnost. V územně-plánovacích procesech se má princip prevence aplikovat při rozhodování o vhodnosti lokality. Pokud dokumentace odsouvá řadu zjištění na pozdější monitoring, znamená to, že vhodnost lokality nebyla dostatečně posouzena.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

Vzhledem k uvedeným zásadním výhradám návrh ve stávající podobě odmítám a žádám, aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu vypuštěny.

V dne

Podpis: